

1501964-45.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... processos por fatos análogos ao crime de tráfico, quando era menor.

5.) O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. Pediu, ainda, aumento da pena pela quantidade e diversidade de drogas; diminuição da pena pela menoridade; não incidência da minorante do tráfico privilegiado, porém incidência da majorante pela proximidade de creche em relação ao local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501964-45.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501964-45.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232251/2021 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 19858343 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 486/21/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 2232251 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

PETERSON FRANCO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO em face de PETERSON FRANCO DA SILVA. Alegou o autor que o réu, no dia 25 de agosto de 2021, por volta de 11h30min, em uma trilha conhecida como "Roça" situada cerca de 200 metros da Creche Municipal Benedita Aparecida dos Santos, no bairro Jardim Bom Jesus, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, nesta comarca de Santana de Parnaíba, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 193 porções de Crack, com peso líquido de 21,5 gramas; 53 porções e 5 tabletes de maconha, com peso líquido total de 190,1 gramas; 243 eppendorfs e porções de cocaína, com peso

líquido total de 219,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a denúncia, PETERSON resolveu praticar o comércio ilícito de drogas nesta urbe. Para tanto, adquiriu as mencionadas drogas de pessoa desconhecida, com o intuito de vendê-las na urbe, e as guardava dentro de uma sacola na ocasião do fato.

1.2.) Sucedeu que guardas municipais estavam em patrulhamento e receberam notificação via rádio de que ocorria o tráfico de entorpecentes no local dos fatos, razão pela qual para lá se deslocaram e visualizaram o denunciado realizando a venda de drogas para um indivíduo, posteriormente identificado como Ruan, razão pela qual foi iniciada aproximação, que culminou em aviso de um "olheiro" e tentativa de fuga de PETERSON, que dispensou um sacola, mas foi alcançado e abordado.

1.3.) Durante a abordagem, localizaram a referida droga que estava na referida sacola dispensada a quantia de R\$ 22,20 na posse dele.

1.4.) Próximo de PETERSON estava Ruan, o qual confirmou que estava comprando droga com o denunciado. forma de embalagem dos entorpecentes apreendidos (prontos para a entrega a terceiros), a quantidade e a variedade, bem como as circunstâncias e os antecedentes infracionais do denunciado no mesmo tipo de crime, não deixarim dúvidas quanto à destinação dos entorpecentes ao tráfico de drogas.

1.5.) Assim, estaria o réu incurso no artigo 33, caput c.c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

2.) Consta dos autos o auto de prisão em flagrante que instaurou o inquérito policial (fls. 05/89), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declaração e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação.

2.1.) O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado à fls. 142/145, com resultado positivo para maconha, crack e cocaína.

3.) A denúncia foi recebida liminarmente, o réu foi citado, apresentou defesa prévia, mas houve manutenção do recebimento da denúncia respectivamente à fls. 96/97, 108, 113 e 114/116 respectivamente.

4.) Em instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes (vide termos de audiência à fls. 153/159 e 160).

4.1.) Interrogado, o réu confessou a prática delitiva. Narrou que estava traficando há pouco, pois sua família estava sem renda em razão da pandemia. Ainda, alegou que já teve dois outros processos por fatos análogos ao crime de tráfico, quando era menor.

5.) O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. Pediu, ainda, aumento da pena pela quantidade e diversidade de drogas; diminuição da pena pela menoridade; não incidência da minorante do tráfico privilegiado, porém incidência da majorante pela proximidade de creche em relação ao local do tráfico.

6.) A defesa, por sua vez, pediu a aplicação da menor pena aplicação da menor pena, bem como fixação do regime aberto.

É o relatório.
Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 193 porções de Crack, com peso líquido de 21,5 gramas; 53 porções e 5 tabletes de maconha, com peso líquido total de 190,1 gramas; 243 eppendorfs e porções de cocaína, com peso líquido total de 219,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

9) A materialidade do delito restou comprovada pelas peças do inquérito policial (fls. 05/89), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declaração e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação; pelo laudo de exame químico-toxicológico juntado à fls. 142/145, com resultado positivo para maconha, crack e cocaína; a par da prova oral produzida.

10.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local. Vejamos.

10.1.) Ruan, testemunha comum, narrou que pretendia comprar apenas uma porção de droga de quem estivesse "lá no momento". Alguém gritou "molhou", quando, então, tentaram fugir. Mora na mesma rua que Peterson.

10.1.) Ricardo, guarda municipal, testemunha comum, narrou que estavam em patrulhamento, quando receberam notificação de ocorrência de tráfico de entorpecentes. Deslocaram até o local, área de mata conhecido. Alguém gritou "olha a guarda", oportunidade em que os indivíduos tentaram se evadir pela mata. O réu lançou uma sacola de plástica que carregava, sendo que logo a frente conseguiram capturar os dois. Dentro da sacola plástica, havia mais de 500 porções de drogas. O réu confessou informalmente o tráfico. Na mesma toada, Viviane, guarda municipal e testemunha comum, narrou o ocorrido.

10.2.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

10.3.) O depoimento em questão decorre de ato de ofício, pelo que não haveria

motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

11.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

11.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava além de 5 tabletes de maconha, quase 700 porções entre cocaína e crack, o que, por si só, já afasta a alegação de porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para abastecer o comércio ilegal de drogas da região inteira.

12.) Outrossim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois o réu, não obstante tecnicamente primário, além de ter mencionado duas outras ocorrências relacionados a tráfico quando era menor, foi preso com expressiva quantidade de drogas, o que demonstra envolvimento com organização criminosa em algum nível; além de ter dito que chegou a trabalhar como "olheiro de carros" e num lava-rápidos quando deixou de frequentar a escola, com cerca de 14 anos, porém optou por extrair seu sustento e auxiliar sua genitora com o proveito do crime. No mais, acrescento que, apesar de não servir de lastro para aumento da pena base por Maus Antecedentes, fatos ocorridos durante a menoridade, especialmente em razão da proximidade, já que o réu tem apenas 18 anos, podem indiciar outras circunstâncias, com impacto em outras etapas da dosimetria da pena, da fixação do regime prisional e sobre benesses legais.

13.) Por fim, restou, sim, comprovado que o crime foi cometido próximo de uma creche, mas não deve incidir majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, já que, apesar da proximidade, não há mais nenhum elemento nos autos tanto a indicar maior vulneração da saúde pública. Realmente, como sustentado pela defesa, não é crível que os alunos da creche pudessem ser influenciados pelo traficante. No mais, não há nada que demonstre que o local, especialmente em durante a pandemia, estivesse com alta concentração de pessoas, a ensejar maior facilidade de influência no consumo de drogas; pelo contrário, tudo indica que o tráfico ocorria num matagal, conhecido localmente como "Roça"; não devendo ser aplicado o dispositivo de maneira objetiva, na literalidade, no caso em concreto, pois afastar-se-ia, assim, da mens legis.

Decido.

14.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu PETERSON FRANCO DA SILVA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

15.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser elevada ante a grande quantidade de drogas apreendida, pelo que nenhum entendo

devido aumento de 02 anos à pena base.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente, o que será analisado na segunda fase de fixação da pena.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, o réu não comprovou ocupação lícita à época – informando que buscou o tráfico em razão da queda da renda de sua mãe – sem qualquer indício de tentativa de buscar meio lícito para obtenção de renda não obstante outrora tê-lo feito, com prejuízo a sua frequência escolar inclusive, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

15.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

16.) Agravantes e atenuantes: em face da menoridade relativa e da confissão espontânea do réu, atenuo a pena em 1/5, para fixá-la em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

17.) Causas de aumento e diminuição de pena: não há.

18.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

19.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, as circunstâncias são desfavoráveis.

20.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, pois, respondeu preso, tendo a presente condenação acentuado os requisitos da preventiva, notadamente para a garantia da aplicação da lei penal.

21.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA